



RESOLUCIÓN FINAL N° 012-2026/CPC-INDECOPI-PUN

EXPEDIENTE N° : 54-2025/CPC-INDECOPI-PUN
DENUNCIANTE : ELOÍSA ARCILA LUQUE CAYO
DENUNCIADO : BANCO INTERNACIONAL DEL PERÚ SOCIEDAD ANÓNIMA ABIERTA – INTERBANK
MATERIA : METODOS COMERCIALES COERCITIVOS Y OTROS
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

SUMILLA: *Declarar fundado el procedimiento iniciado por la señora Eloísa Arcila Luque Cayo en contra del Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - Interbank, por infracción al artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor; al haberse acreditado que, el Banco no habría adoptado las medidas de seguridad para impedir que se realice un consumo no reconocido por la suma S/ 21,171.70 soles, de la Tarjeta de Crédito Interbank N° 377752*****2818, de titularidad de la señora Luque.*

SANCIÓN:

- **Amonestación:** *Por no haber adoptado las medidas de seguridad para impedir que se realice un consumo no reconocido por la suma S/ 21,171.70 soles.*

Puno, 26 de febrero de 2026

I. ANTECEDENTES

- Mediante escrito del 20 de agosto de 2025, la señora Eloísa Arcila Luque Cayo (en adelante la señora Luque) interpuso una denuncia en contra del Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - Interbank¹ (en adelante el Banco) por presuntas infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor² (en adelante el Código).
- En ese sentido, la señora Luque señaló como hechos Bancos los siguientes:
 - Que, el 21 de mayo de 2025, recibió una llamada telefónica del número (01) 3119001 identificado como número oficial del Banco, en dicha llamada el asesor del Banco se identificó como Fernando y/o Álvaro, precisa que, no recuerda bien el nombre, de apellido Benavente quien sabía todos los datos de su tarjeta de crédito, América Express y le ofreció mejorar de categoría a una tarjeta Visa Black Infinite, además, de una reducción en la tasa de interés, aumento de línea de crédito y entre otros; teniendo en cuenta que, la mencionada información fue de su interés, luego le solicitó la validación de sus datos, asimismo, le indicó que era un proceso habitual.
 - Durante la llamada le indicó que, en el transcurso del día, por la tarde se aproximaría un representante (Courier) del Banco para la entrega del nuevo contrato de la tarjeta, ese mismo día, a las 11:29 horas del 21 de mayo de 2025, recibe una llamada del número 931336012, quien le indicó que es representante del Banco (Courier), preguntando si se encontraba en su domicilio, a lo cual respondió que no, informándole que volvería a llamar y a las 12:16 horas recibe una llamada del número 975343770, quien le indicó que era representante del Banco (Courier), donde le preguntó que sí, ya se encontraba en su domicilio para la entrega del contrato de la nueva tarjeta, a lo que respondió que sí, es así que, salió y el joven le

¹ RUC N° 20100053455.

² **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**, publicado el 2 de septiembre de 2010 en el Diario Oficial El Peruano. Dicho código será aplicable a los supuestos de infracción que se configuren a partir del 2 de octubre de 2010, fecha en la cual entró en vigencia el mismo.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE PUNO**
DELEGACIÓN EN PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
RESOLUCIÓN FINAL N° 012-2026/CPC-INDECOPI-PUN
EXPEDIENTE N° 54-2025/CPC-INDECOPI-PUN

entregó un contrato que le hizo firmar y le entregó una copia de anulación de tarjeta de crédito y migración a visa black infinite, luego le solicitó la entrega de su tarjeta, lo que también le había indicado el asesor del Banco el señor Benavente, en donde, incluso le indicó que deberá cortarla y que haciendo ello, prácticamente la estaba desechando.

- (iii) Es en esa circunstancia, que entregó su tarjeta y sacó su tijera, el joven procedió a cortar la tarjeta en cuatro partes, posterior a ello, al regresar a su domicilio, por seguridad mediante el aplicativo de la APP, apagó su tarjeta.
- (iv) Al día siguiente, el 22 de mayo de 2025, en horas de la mañana a las 09:02 horas, recibió una llamada del número (01) 3119001, el asesor del Banco, el señor Benavente, para confirmar que todo se encontraba correcto y que en el transcurso del día llamaría para cualquier duda para la entrega de la nueva tarjeta, ese mismo día, a horas 12:20 recibió la llamada del número (01) 3119001, vuelve a llamar el señor Benavente donde le indicó que su tarjeta esta apagada y que la prenda para realizar la validación y transferencia de sus datos de la tarjeta a la nueva tarjeta; por lo cual accedió a la petición del señor Benavente, procediendo a prender a las 12:22 horas, para luego hacer sus labores domésticas y al término de ello, a horas 12:45 aproximadamente, revisó su celular y se da con la sorpresa de que se había hecho una compra con su tarjeta cortada a las 12:28 horas en una ferretería por un valor de S/ 21,171.70 soles, e inmediatamente, procedió a apagar la tarjeta por seguridad, para luego llamar al número (01) 3119000, donde fue atendida por una asesora del Banco, quien le informó que, se realizó una compra con su tarjeta, que no reconoce; asimismo, solicitó el bloqueo inmediato de la tarjeta, del mismo modo, solicitó la información detallada sobre la transacción, incluyendo el establecimiento, dirección, razón social y modalidad de pago, a lo cual, la asesora que le atendió se negó a brindarle dicha información, solo le indicó que su reclamo ya se realizó por el no reconocimiento de compra y que dentro de 15 días tendría respuesta a su reclamo.
- (v) La señora Luque, creía necesaria esa información, ya que podía haber llamado en ese momento al establecimiento para alertar para que no se hiciera dicha compra, ya que en los movimientos de su tarjeta verificó que se encontraba en estado “en proceso”. Al advertir que el plazo indicado por el Banco era mucho tiempo se dirigió a la comisaría a sentar su denuncia verbal, a las 13:57 horas del mismo día.
- (vi) El 23 de mayo de 2025, a las 9:00 horas aproximadamente, se dirigió a las oficina de Indecopi en la ciudad de Puno y procedió a interponer su reclamo con número de registro N° 00000498-2025-SAC/RC, debido a operaciones no reconocidas – consumos fraudulentos, solicitando la inmediata anulación del consumo no reconocido por un monto de S/ 21,171.70 soles, de la tarjeta de crédito, como el Banco no le brindaba una inmediata solución a su reclamo y por qué asumieron que la señora Luque había realizado la mencionada compra.
- (vii) El 5 de junio de 2025, recibió un correo electrónico por parte del Banco, donde le informan y establecen que, en 15 días útiles le brindarían respuesta a su reclamo.
- (viii) El 10 de junio de 2025 recibió un correo electrónico del Banco, donde le informan que su reclamo N° 000000009620067, donde mencionó no reconocer la transacción realizada en la tarjeta de crédito, será analizado y verificado, para lo cual les tomará un máximo de 45 días útiles para llegar a una solución.
- (ix) El 11 de junio de 2025, durante la audiencia de conciliación programada por el Indecopi, el Banco indicó que para brindarle una solución integral a su reclamo

M-CPC-06/02

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Jirón Ancash N° 146, Puno – Perú

Celular (RPC) N° 944812179 - Celular (RPC) N° 945767740

E-mail: wzanabria@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

COMISIÓN DE LA OFICINA REGIONAL DEL INDECOPI DE PUNO
DELEGACIÓN EN PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
RESOLUCIÓN FINAL N° 012-2026/CPC-INDECOPI-PUN
EXPEDIENTE N° 54-2025/CPC-INDECOPI-PUN

tomará más tiempo, en un plazo de 45 días útiles y que están en plazo de brindar una respuesta, por lo tanto, no tiene una fórmula conciliadora.

- (x) El 24 de junio de 2025, a horas 13:23, realizó una llamada para hacer seguimiento en su reclamo y le envían un documento (digital) del 13 de junio de 2025, suscrito por Alison Silva – Servicio al Cliente del Banco donde refiere que *“luego de hacer las investigaciones pertinentes, te informamos que el consumo fue de forma presencial con la tarjeta AMRX, en el comercio indicado, en estos casos, los comercios son los encargados de validar la identidad del propietario de la tarjeta”*, luego, el Banco continúa ampliando su plazo de respuesta hasta 80 días.
- (xi) El 7 de agosto de 2025, el Banco, mediante escrito suscrito por María Elena Marrujo, Servicio al Cliente del Banco refiere que, luego de realizar las investigaciones correspondientes, no es posible efectuar la devolución de la transacción antes mencionada, debido a que, fue realizada con presencia de la tarjeta de crédito en un ambiente de lectura de chip, antes de la hora del bloqueo; por lo que, adjuntaron la orden de pago proporcionada por el establecimiento para su verificación.
- (xii) En ese sentido, indicó que la boleta ID0000514212192446, del establecimiento Izi Ferretería Llanos, ubicado en la Av. 10 de octubre 1 P19, San Juan de Lurigancho, lote 003, a horas 12:29, del día 22 de mayo de 2025; en donde figura el monto total de la compra y una firma, la cual evidentemente no le pertenece; puesto que, ese día se encontraba en la comisaría de investigación criminal de la ciudad de Juliaca, formulando la denuncia correspondiente, tal como se detalla en líneas precedentes, razón por lo cual resulta material y físicamente imposible que haya realizado dicha compra de forma presencial en la ciudad de Lima, tal como sostiene el Banco, asimismo, indicó que la firma consignada en la referida boleta no corresponde a su rúbrica habitual, lo que constituye un indicio relevante de irregularidad.
- (xiii) En este caso, no se brindó las garantías necesarias de seguridad para la protección de sus datos, ya que el día que le llamó el asesor del Banco, el señor Benavente, tenía toda la información de su tarjeta de crédito American Express, ganándose su confianza y de buena fe accedió al cambio de la tarjeta de crédito.
- (xiv) Al momento del fraude jamás se le notificó por ningún medio dicho consumo, a pesar de ser un monto alto, sino hubiera revisado sus movimientos en su tarjeta mediante su aplicativo de celular, jamás se hubiera enterado de ese consumo.
- (xv) No se le brindó una respuesta oportuna, al instante del fraude, ya que comunicó inmediatamente al Banco el consumo de su tarjeta American Express, al realizar el reclamo la transacción aparecía en estado de “proceso” solo registró el reclamo, luego de 45 días y al final en 80 días, posteriormente, después de tres meses le informan que su reclamo no procede; asimismo, le han estado cobrando coactivamente mediante una firma de abogados CR, retuvieron sus ahorros y su saldo a favor que tenía en sus tarjetas de crédito, los intereses han estado creciendo día a día, y a la fecha no le brindan ningún tipo de solución, al contrario se encuentra obligada a pagar dicha deuda.

3. La señora Luque solicitó como medidas correctivas las siguientes:

- (i) Que, se anule el consumo no reconocido por el monto de S/ 21,171.70 soles, incluido los intereses.
- (ii) Que, se suspenda los cobros realizados por el Banco y Abogados CR.

M-CPC-06/02

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Jirón Ancash N° 146, Puno – Perú

Celular (RPC) N° 944812179 - Celular (RPC) N° 945767740

E-mail: wzanabria@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



4. Adicionalmente, la señora Luque solicitó el pago de las costas y costos del procedimiento.
5. Mediante Resolución N° 1, del 17 de septiembre de 2025, la Secretaría Técnica decidió admitir la presente denuncia e imputó como presunto hecho infractor el siguiente:

“RESOLUCIÓN N° 2

PRIMERO: Admitir a trámite la denuncia presentada por la señora Eloísa Arcila Luque Cayo, en contra del Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - Interbank, por presuntas infracciones al Código de Protección y Defensa del Consumidor.

SEGUNDO: Establecer como presuntas infracciones a la Ley N° 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor, la siguiente:

- (i) *Que, el Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - Interbank, el 22 de mayo de 2025, no habría adoptado las medidas de seguridad para impedir que se realice un consumo no reconocido por la suma de S/ 21,171.70 soles, de la Tarjeta de Crédito Interbank N° 377752*****2818, de titularidad de la señora Eloísa Arcila Luque Cayo; hecho que constituiría una presunta infracción al deber de idoneidad tipificado en el artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.”*
6. Mediante escrito del 7 de octubre de 2025, el Banco se apersonó al procedimiento, presentando sus descargos y allanándose a la imputación formulada, asimismo, solicitó que, se tenga en consideración lo previsto en el artículo 112° del Código y considere el allanamiento como una circunstancia atenuante especial.

II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN

7. Luego de estudiar el expediente y conforme a los antecedentes expuestos, la Comisión considera que debe determinar lo siguiente:
 - (i) Si, el Banco habría infringido lo establecido en el artículo 19° del Código;
 - (ii) si, corresponde dictar medidas correctivas;
 - (iii) la sanción a imponerse de comprobarse la responsabilidad administrativa; y,
 - (iv) si, corresponde ordenar el pago de costas y costos;

III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN

III.1. Sobre el deber de idoneidad

8. El artículo 18° del Código establece que la idoneidad es la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso³.
9. Asimismo, el artículo 19° del Código señala que el proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos, por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta

³ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18.- Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y estos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda⁴.

10. En ese contexto, el artículo 104° del Código señala que el proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad sobre un producto o servicio determinado y solo será exonerado de esta responsabilidad si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure una desvinculación del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho, determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado⁵.
11. El artículo 173°.2 del TUO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, (en adelante LPAG) establece que corresponde a los administrados aportar los medios probatorios que sustenten sus alegaciones⁶. En ese sentido, y considerando lo establecido en el artículo 19° del Código, la atribución de responsabilidad en la actuación de las partes del procedimiento se determina de la siguiente manera:
 - **Acreditación del defecto:** Corresponde al consumidor probar la existencia de un defecto en el bien o servicio.
 - **Imputación del defecto:** Acreditado el defecto, corresponderá al proveedor demostrar que el defecto no le es imputable (inversión de la carga de la prueba), esto es, que no es un defecto incorporado al servicio como consecuencia de las actividades involucradas en poner el producto o el servicio al alcance del consumidor.
12. En consecuencia, el punto de partida para demostrar la existencia de una causa que exima de responsabilidad al proveedor es la probanza de un evento determinado que tiene una característica de exterioridad respecto a él; por lo que, el proveedor únicamente se liberaría de responsabilidad si la causa que originó que no preste el servicio contratado en forma idónea es externa a este.
13. Partiendo de las premisas antes descritas procederemos a analizar la presunta infracción imputada a título de cargo en el presente caso.

Sobre el consumo no reconocido

14. En el presente caso, la señora Luque manifestó que el Banco no habría adoptado las medidas de seguridad para impedir que se realice un consumo el 22 de mayo de 2025, por

⁴ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19.- Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

⁵ **LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104.- Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, de hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado. (...)

⁶ **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, QUE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**

Artículo 173.- Carga de la prueba

(...)

173.2. Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.



la suma de S/ 21,171.70 soles, en el ámbito de su Tarjeta de Crédito Interbank N° 377752****2818, en un establecimiento denominado Ferretería Llanos de la ciudad de Lima.

15. En sus descargos, el Banco formuló allanamiento respecto de la denuncia formulada, por lo que solicitó que, se tenga en consideración lo previsto en el artículo 112° del Código y se considere el allanamiento como una circunstancia atenuante al momento de efectuar la graduación de la sanción.
16. Estando a ello, corresponde considerar el allanamiento expresamente formulado y determinar la responsabilidad del denunciado respecto de la imputación formulada en el presente procedimiento, sin efectuar un análisis de fondo ni hacer mayor análisis respecto de este hecho imputado.
17. En ese sentido, este Colegiado considera que corresponde informar al Banco que, el artículo 112° del Código modificado por el artículo 1° del Decreto Legislativo N° 1390 establece como una circunstancia atenuante especial, en los procedimientos de oficio promovidos por una denuncia de parte, el supuesto en el que el proveedor reconoce las imputaciones o se allana a la denuncia presentada o reconoce las pretensiones en ella contenidas, pudiendo imponerse una amonestación si el allanamiento o reconocimiento se realiza con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria.
18. En atención a lo dispuesto por la norma, se debe considerar que formular un allanamiento de la denuncia o reconocimiento de las pretensiones del consumidor no es un deber general al que se encuentren obligados los proveedores, sino que se trata de una declaración de voluntad por la cual el proveedor denunciado acepta los hechos denunciados o reconoce la imputación atribuida en su contra y no presenta oposición.
19. Así, dicha declaración brinda a la autoridad administrativa las facilidades necesarias para dilucidar una controversia, en tanto evita que requiera la actuación de medios probatorios adicionales o realice una investigación, lo que conlleva a que el procedimiento resulte más célere y que la autoridad incurra en menores costos en la tramitación de este.
20. Asimismo, se debe tener en cuenta lo recogido en el literal e) del artículo 29° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los procedimientos en materia de protección al consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, la Directiva), que establece que cuando el denunciado presente el allanamiento dentro del plazo para realizar sus descargos, se podrá amonestar.
21. Como puede verse, el requisito *sine qua non* que se debe cumplir para tener como allanado al proveedor en los procedimientos de protección al consumidor, es que se plantee de manera expresa el allanamiento, independientemente si se efectúa dentro o fuera del plazo para la presentación de sus descargos.
22. Al respecto, de la revisión de los actuados, se aprecia que el Banco mediante escrito del 7 de octubre de 2025, presentó sus descargos (dentro del plazo otorgado para tal fin), manifestando lo siguiente:

“(…)

Siendo nuestro ánimo no dilatar el presente procedimiento, formulamos allanamiento respecto de la denuncia formulada. Por ello, solicitamos a la Comisión tenga en consideración lo previsto en el artículo 112° del Código y considere nuestro allanamiento como una Circunstancia Atenuante Especial.”

“(…)

23. Así, de la lectura de los descargos planteados por el Banco, se advierte que, dicho proveedor expresamente señaló que se allanaba a la imputación realizada en su contra. En dicha medida, corresponde considerar el allanamiento expresamente formulado y determinar la responsabilidad del Banco, sin efectuar un análisis de fondo.
24. Por otro lado, se debe tener presente, que el allanamiento, afecta sólo los intereses particulares de la denunciante, y no tiene colisión con intereses colectivos y/o difusos.
25. En ese sentido, y teniendo en cuenta los efectos del allanamiento corresponde declarar fundada la denuncia interpuesta por la señora Luque en contra del Banco por infracción al artículo 19° del Código.

III.2. Sobre las medidas correctivas

26. El artículo 114° de Código⁷, establece que "Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias.
27. Las medidas correctivas pueden ser reparadoras o complementarias, siendo las primeras, aquellas que tienen el objeto de resarcir las consecuencias patrimoniales directas e inmediatas ocasionadas al consumidor por la infracción administrativa a su estado anterior y las segundas, aquellas que tienen el objeto de revertir los efectos de la conducta infractora o evitar que esta se produzca nuevamente en el futuro.
28. Se tiene que, en el presente procedimiento la señora Luque solicitó como medidas correctivas las siguientes:
 - (i) Que, se anule el consumo no reconocido por el monto de S/ 21,171.70 soles, incluido los intereses.
 - (ii) Que, se suspenda los cobros realizados por el Banco y Abogados CR.
29. Ahora bien, teniendo en cuenta que el hecho imputado en el presente caso ha sido declarado fundado, y considerando la naturaleza de la infracción donde se está determinando la responsabilidad del Banco, corresponde otorgar la siguiente medida correctiva solicitada:
 - (i) Que, en el plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con la anulación del consumo no reconocido por el importe total de S/ 21,171.70 soles, de la Tarjeta de Crédito Interbank N° 377752****2818, de titularidad de la señora Eloísa Arcila Luque Cayo, así como cualquier gasto, interés, penalidad y/o comisión que el mismo pudiera haber generado.
30. Si la autoridad administrativa verifica el incumplimiento de las medidas correctivas dispuestas, podrá imponer al administrado una multa adicional no menor a tres unidades impositivas tributarias, la misma que será duplicada hasta el límite de las doscientas

⁷**LEY 29571. CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR****Artículo 114°.- Medidas correctivas**

Sin perjuicio de la sanción administrativa que corresponda al proveedor por una infracción al presente Código, el Indecopi puede dictar, en calidad de mandatos, medidas correctivas reparadoras y complementarias.

Las medidas correctivas reparadoras pueden dictarse a pedido de parte o de oficio, siempre y cuando sean expresamente informadas sobre esa posibilidad en la notificación de cargo al proveedor por la autoridad encargada del procedimiento.

Las medidas correctivas complementarias pueden dictarse de oficio o a pedido de parte.



unidades impositivas tributarias, en caso de persistir el incumplimiento, conforme a lo establecido en el artículo 117° del Código de Protección y Defensa del Consumidor.⁸

31. Por su parte, el artículo 40.1 de la Directiva N° 001-2021/DIR-COD-INDECOPI, Directiva Única que Regula los Procedimientos de Protección al Consumidor Previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, establece en su primer párrafo que en caso se produzca un incumplimiento, por parte del proveedor obligado, la administración, a fin de garantizar el cumplimiento de su decisión debe actuar de oficio.
32. Lo señalado, encuentra sustento en el hecho que la administración pública debe garantizar que sus mandatos sean cumplidos y acatados a cabalidad, en tanto, se dictan con la finalidad de corregir determinadas conductas que ocasionan distorsión del mercado y/o afectación a intereses particulares y colectivos de los consumidores.
33. Por su parte, el artículo 37° de la directiva, establece que en caso se ordenen medidas correctivas o medidas cautelares, la resolución final deberá apercibir al obligado, a presentar los medios probatorios que acrediten su cumplimiento en el plazo máximo de cinco días hábiles, contado a partir del vencimiento del plazo que se otorga para cumplir el mandato, bajo apercibimiento de imponer una multa coercitiva conforme lo establecido en el artículo 117 del Código.
34. Por lo que, corresponde otorgar al Banco un plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo que se otorga para cumplir el mandato, a efectos que cumpla con acreditar el cumplimiento de las medidas correctivas ordenadas, debiendo presentar los medios probatorios que lo acrediten.
35. Este colegiado, estima conveniente informar a la señora Luque que, de producirse un incumplimiento de las medidas correctivas ordenadas, una vez que, el presente pronunciamiento quede consentido o sea confirmado por la instancia superior, deberá comunicar tal hecho a efectos de evaluar la imposición de una multa coercitiva por incumplimiento de medida correctiva.
36. Respecto de la medida correctiva solicitada en contra de Abogados CR, corresponde denegarla; en tanto, este proveedor no es parte del presente procedimiento.
37. Finalmente, esta Comisión considera importante, exhortar a la entidad financiera para que -al momento de otorgar sus productos financieros (préstamos, tarjetas, entre otros) adopte las medidas de seguridad a las que se encuentre obligada, a fin de garantizar que dicho productos sean otorgados respetando todas las medidas de seguridad contempladas a su cargo legalmente (sin excepción alguna), siendo que, la falta de observancia de una de ellas comportaría la prestación de un servicio financiero inidóneo.

III.3. Sobre la Graduación de la Sanción

38. El artículo 112° del Código, de manera específica en el apartado referido a circunstancias atenuantes especiales, establece que, en los procedimientos de oficio promovidos por denuncia de parte, podrá imponerse como sanción una amonestación si el proveedor realiza el allanamiento o reconocimiento con la presentación de los descargos⁹. Por su

⁸ **LEY N 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 117°.- Multas coercitivas por incumplimiento de mandatos

Si el obligado a cumplir con un mandato del Indecopi respecto a una medida correctiva o a una medida cautelar no lo hace, se le impone una multa no menor de tres (3) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). En caso de persistir el incumplimiento de cualquiera de los mandatos a que se refiere el primer párrafo, el Indecopi puede imponer una nueva multa, duplicando sucesivamente el monto de la última multa impuesta hasta el límite de doscientas (200) Unidades Impositivas Tributarias (UIT). La multa que corresponda debe ser pagada dentro del plazo de cinco (5) días hábiles, vencido el cual se ordena su cobranza coactiva.

⁹ **LEY N° 29751, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

parte, el artículo 29 de la Directiva regula los efectos del reconocimiento y el allanamiento en los siguientes términos:

(...)

"e) Cuando el Banco presente el allanamiento o reconocimiento, dentro del plazo para realizar sus descargos, se podrá imponer una amonestación. Asimismo, se dispondrá la exoneración de costos del procedimiento, únicamente, si alcanza a todas las pretensiones del denunciante.

f) Cuando el Banco presente el allanamiento o reconocimiento, fuera del plazo para realizar sus descargos o del plazo de prórroga concedido para ello, se impondrá una sanción pecuniaria, sin perjuicio de la facultad de aplicar los criterios atenuantes al graduar la sanción. En estos casos no procede la exoneración del pago de los costos del procedimiento".

(...)

39. Estando a ello, esta Comisión advierte que, al haberse considerado en el diseño de la norma el término "podrá" y no una expresión imperativa como es el caso del término "impondrá" utilizada para el caso de reconocimientos o allanamientos tardíos (planteados fuera del plazo para presentar descargos), la sanción a imponer podría consistir en una amonestación o en una multa, dependiendo del caso en concreto y valorando, de resultar pertinente, otras circunstancias atenuantes o agravantes.
40. No obstante, el 15 de junio de 2021 entró en vigencia el Decreto Supremo 032-2021-PCM (en adelante, el DS) que aprueba la graduación, metodología y factores para la determinación de las multas que impongan los órganos resolutivos del INDECOPI respecto de las infracciones sancionables en el ámbito de su competencia, cuya aplicación ha sido reservada solo para aquellos procedimientos iniciados a partir de esa fecha. Este nuevo marco normativo, referido exclusivamente a las reglas para imponer sanciones, es aplicable en el presente caso, en tanto la denuncia ha sido presentada bajo su vigencia.
41. En el Capítulo I del Anexo del DS se ha previsto que, la fórmula para calcular la multa final parte por obtener una multa preliminar (M) para cuyo efecto se estima una multa base (m) que se multiplica por factores agravantes y/o atenuantes (F), para luego verificar que dicha multa no exceda los topes legales. En lo que concierne a los procedimientos a cargo de las Comisiones, para definir la multa base se ha considerado utilizar el denominado "Método basado en valores preestablecidos", cuyo primer componente está representado por el tipo de afectación (muy baja, baja, moderada, alta y muy alta) y el tamaño del infractor (persona natural o microempresa, pequeña empresa, mediana empresa o gran empresa), mientras que el segundo componente lo constituye el factor de duración.
42. Conforme se ha mencionado, la multa preliminar (M) se obtiene de multiplicar la multa base (m) por las circunstancias atenuantes y/o agravantes, para cuyo efecto, en el Cuadro 2 del Capítulo I del Anexo del DS se han recogido los porcentajes que se aplicarán para disminuir o incrementar la multa base frente a una circunstancia atenuante (AT) o agravante (AG), respectivamente. En este acápite, la norma precisa que las circunstancias atenuantes pueden reducir la multa base hasta en un 50% y que las circunstancias agravantes pueden incrementarla hasta en un 100%.

Artículo 112. – Criterios de graduación de las sanciones administrativas

(...) Se consideran circunstancias atenuantes especiales las siguientes: (...)

3. En los procedimientos de oficio promovidos por denuncia de parte, cuando el proveedor reconoce las imputaciones o se allana a las pretensiones del consumidor al ser notificado con la resolución que inicia el procedimiento, se da por concluido el procedimiento con la resolución de determinación de responsabilidad del proveedor y la imposición de la medida correctiva correspondiente. Podrá imponerse como sanción una amonestación si el proveedor realiza el allanamiento o reconocimiento con la presentación de los descargos; caso contrario, la sanción a imponer será pecuniaria. En aquellos casos en que el allanamiento o reconocimiento verse sobre controversias referidas a actos de discriminación, actos contrarios a la vida y a la salud y sustancias peligrosas, se considera como un atenuante pero la sanción a imponer será pecuniaria. En todos los supuestos de allanamiento y reconocimiento formulados con la presentación de los descargos, se exonera al denunciado del pago de los costos del procedimiento, pero no de las costas.

M-CPC-06/02

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Jirón Ancash N° 146, Puno – Perú

Celular (RPC) N° 944812179 - Celular (RPC) N° 945767740

E-mail: wzanabria@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

43. De la revisión del mencionado Cuadro 2 se verifica que, cuando el denunciado se allana o reconoce las imputaciones fuera del plazo concedido para presentar descargos, ello constituirá una circunstancia atenuante por la cual se reducirá la multa base en un 50%.
44. Este porcentaje en la reducción de la sanción coincide con el tope mínimo previsto en el DS hasta el cual se podrá reducir la multa base ante una circunstancia atenuante. En este caso, el allanamiento se ha presentado dentro del plazo para formular descargos, siendo este un supuesto que no ha sido incluido en el Cuadro 2 del Capítulo I del Anexo del DS.
45. Por tanto, a juicio de esta Comisión, como en el diseño del DS no se ha contemplado expresamente el porcentaje de reducción que se aplicará frente a un reconocimiento o allanamiento formulado oportunamente, es decir, dentro del plazo para presentar descargos; en la medida que este supuesto representa un escenario que merece un tratamiento más beneficioso en comparación con los reconocimientos o allanamientos tardíos, la sanción a imponer se deberá reducir por debajo del 50%.
46. En esa línea de ideas, si el reconocimiento o allanamiento planteados tardíamente significan una reducción del 50% de la multa, en aquellos casos en los que se formulen oportunamente, la reducción debería ser evidentemente menor. Sin embargo, conforme se ha señalado, el propio DS ha establecido que las circunstancias atenuantes solo podrán reducir la multa base hasta en un 50%, por lo que, en el presente caso a criterio de este Colegiado considerando que la reducción debería ser evidentemente menor, la sanción a imponer sería amonestación.
47. Bajo esta interpretación sistemática del artículo 112° del Código, el artículo 29° de la Directiva, así como el DS cuyas disposiciones resultan aplicables en el presente procedimiento, es posible concluir que, en aquellos supuestos de reconocimientos o allanamientos formulados dentro del plazo para presentar descargos, en tanto constituyen un factor atenuante que merecen un tratamiento más favorable para el sancionado, consistente en la reducción de la sanción por debajo del 50% de la multa base, correspondería imponer amonestación.
48. Ahora bien, en la medida que se determinó que para los casos en los que se produzca el allanamiento o reconocimiento dentro del plazo para la presentación de los descargos correspondería imponer como sanción amonestación, se procederá de dicha forma. Ello considerando que, en el presente caso, el 7 de octubre de 2025, es decir, dentro del plazo concedido para presentar descargos, el Banco ha formulado allanamiento respecto a la imputación en su contra; por lo que, conforme al criterio desarrollado en los párrafos anteriores, corresponde sancionar al Banco con amonestación, por infracción al artículo 19° del Código.

III.4. Costas y costos del procedimiento

49. La Ley del Procedimiento Administrativo General, establece que, sólo procede el reembolso de gastos administrativos cuando una ley expresamente lo autoriza; asimismo, señala que son gastos administrativos aquellos ocasionados por actuaciones específicas solicitados por el administrado dentro del procedimiento¹⁰.
50. El artículo 7° del Decreto Legislativo 807¹¹, señala que, en cualquier procedimiento contencioso seguido ante el Indecopi, además de imponer la sanción que corresponda,

¹⁰ **DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS, QUE APRUEBA EL TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY N° 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL**

Artículo 56.- Reembolso de gastos administrativos

56.1 Sólo procede el reembolso de gastos administrativos cuando una ley expresamente lo autoriza.

¹¹ **DECRETO LEGISLATIVO 807**

Artículo 7.- Pago de costas y costos. - En cualquier procedimiento contencioso seguido ante el INDECOPI, la



puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el Indecopi.

51. Siendo que, en el presente caso, se ha determinado la responsabilidad del Banco, se le ordena que cumpla, en un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, con pagar a la señora Luque, las costas del procedimiento que a la fecha ascienden a la suma de S/ 36.00.
52. Asimismo, considerando que el Banco presentó su allanamiento respecto de la imputación realizada en su contra, corresponde exonerarlo del pago de los costos del procedimiento.

IV. RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN

PRIMERO: Declarar fundado el procedimiento iniciado por la señora Eloísa Arcila Luque Cayo en contra del Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - Interbank, por infracción al artículo 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor; al haberse acreditado que, el Banco no habría adoptado las medidas de seguridad para impedir que se realice un consumo no reconocido por la suma S/ 21,171.70 soles, de la Tarjeta de Crédito Interbank N° 377752****2818, de titularidad de la señora Luque. Asimismo, se le impone como sanción amonestación.

SEGUNDO: Ordenar al Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - Interbank, como medida correctiva la siguiente:

- (i) Que, en el plazo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución, cumpla con la anulación del consumo no reconocido por el importe total de S/ 21,171.70 soles, de la Tarjeta de Crédito Interbank N° 377752****2818, de titularidad de la señora Eloísa Arcila Luque Cayo, así como cualquier gasto, interés, penalidad y/o comisión que el mismo pudiera haber generado.

TERCERO: Ordenar al Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - Interbank, que deberá presentar a esta instancia los medios probatorios que acrediten el cumplimiento de las medidas correctivas ordenadas, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del vencimiento otorgado para tal fin; bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de imponer una multa coercitiva conforme a lo establecido en el artículo 117° de la Ley 29571, Código de Protección y Defensa del Consumidor.

CUARTO: Informar a la señora Eloísa Arcila Luque Cayo, que de producirse un incumplimiento de medidas correctivas; una vez que, el presente pronunciamiento quede consentido o sea confirmado por la instancia superior, deberá comunicar tal hecho a esta Comisión a efectos de evaluar la imposición de una multa coercitiva por incumplimiento de medida correctiva.

QUINTO: Ordenar al Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - Interbank, cumpla con pagar a la señora Eloísa Arcila Luque Cayo, la suma de S/ 36.00 soles por concepto de costas del procedimiento; para lo cual se le concede un plazo no mayor a quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de notificada la presente resolución.

SEXTO: Denegar el pago de los costos del procedimiento solicitado por la señora Eloísa Arcila Luque Cayo, en merito al allanamiento formulado por el Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - Interbank.

comisión o dirección competente, además de imponer la sanción que corresponda, puede ordenar que el infractor asuma el pago de las costas y costos del proceso en que haya incurrido el denunciante o el INDECOPI. En los procedimientos seguidos de parte ante la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, se podrá ordenar el pago de costas y costos a la entidad que haya obtenido un pronunciamiento desfavorable.

M-CPC-06/02

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Jirón Ancash N° 146, Puno – Perú

Celular (RPC) N° 944812179 - Celular (RPC) N° 945767740

E-mail: wzanabria@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe



SÉPTIMO: Informar a las partes que, la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que, el único recurso impugnativo que puede interponerse contra lo dispuesto por este Colegiado es el de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante la Comisión en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación, de conformidad con la Directiva 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que Regula los Procedimientos de Protección al Consumidor Previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor; caso contrario, la resolución quedará consentida.

OCTAVO: Disponer la inscripción del Banco Internacional del Perú Sociedad Anónima Abierta - Interbank, en el registro de infracciones y Sanciones del Indecopi, una vez que la resolución quede firme en sede administrativa, conforme a lo establecido en el artículo 119° del Código de Protección y Defensa del Consumidor¹⁵.

Con la intervención de los señores Comisionados; William Paz Casapía Guisberth, Aldo Guy Scamarone Vasi, Rodolfo Gilmar Chávez Salas y Ricardo Willan Álvarez Gonzales.

WILLIAM PAZ CASAPÍA GUISBERTH
Presidente

¹⁵

LEY 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR Artículo 119.- Registro de infracciones y sanciones El Indecopi lleva un registro de infracciones y sanciones a las disposiciones del presente Código con la finalidad de contribuir a la transparencia de las transacciones entre proveedores y consumidores y orientar a estos en la toma de sus decisiones de consumo. Los proveedores que sean sancionados mediante resolución firme en sede administrativa quedan automáticamente registrados por el lapso de cuatro (4) años contados a partir de la fecha de dicha resolución.

M-CPC-06/02

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Jirón Ancash N° 146, Puno – Perú

Celular (RPC) N° 944812179 - Celular (RPC) N° 945767740

E-mail: wzanabria@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe